

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

733/25/פ

הצעת חוק גוש עציון, התשפ"ג-2022

1. החלת המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בשטח גוש עציון כמתואר בתוספת.
2. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
3. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ולקבוע בתקנות הוראות מעבר והוראות בדבר המשך תוקפן של תקנות, צווים, הוראות מינהל וזכויות וחובות אשר היו בתוקף בגוש עציון ערב תחילתו של חוק זה.

תוספת*

(סעיף 1)

דברי הסבר

אזור גוש עציון היה מאז ומעולם חלק בלתי נפרד מארץ ישראל ההיסטורית, ערש הולדתו של עם ישראל. לאחר שהוגלה העם מארצו שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה. זכותו של עם ישראל על חבלי ארץ אלה הוכרה גם על ידי אומות העולם, בהצהרת בלפור ובהחלטת סן רמו, אשר נתנו תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-ישראל ולזכותו להקים בה מחדש את ביתו הלאומי. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו בארצו אינה ניתנת להפקעה.

גוש עציון היה מאז ומעולם השער לירושלים: בדרכיו צעד אברהם אבינו לקולה של הקריאה "קום והתהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה", כאן צעדו עולי הרגל בדרכם לבית המקדש שבירושלים, וכאן נלחמו צבאות המכבים כנגד היוונים כדי לשחרר את ירושלים מהכיבוש היווני. באותו אזור ממש לחמו גם גיבורי גוש עציון, שהקריבו את נפשם כדי להציל את ירושלים בירת ישראל. כדברי ראש

* האזורים והיישובים שייכללו בתוספת ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

הממשלה הראשון דוד בן גוריון: "אם קיימת ירושלים עברית... אזי התודה הראשונה של ההיסטוריה הישראלית ושל העם כולו נתונה על כך ללוחמי גוש עציון". לכאן חזרו בניהם להקים מחדש את ביתם בגוש עציון בתום 19 שנות הכיבוש הירדני. מאז חלפו שנים רבות, במהלכן הקימה מדינת ישראל באזור יישובים ישראלים משגשגים, שבהם מתגוררים עשרות אלפי אזרחים ישראלים, שחלקם כבר מגדלים במקום דור שלישי ורביעי. בצד יישובים חדשים אלה, מצויים באזור אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים המעידים על הקשר רב השנים של עם ישראל לחבלי ארץ אלה.

לכן, הגיעה העת להחיל את הריבונות על אזורים אלה, הכוללים את כל יישובי המועצה האזורית גוש עציון, אפרת, וביתר עילית, לרבות את אזורי המסחר והתעשייה, האתרים הארכיאולוגיים, הכבישים, וכל אדמות המדינה שבין היישובים, המצויים בשטחי C.

יצוין כי באזור מתגוררים לא יותר מאלפי תושבים ערבים, ועל כן החלת הריבונות לא תשנה באופן מהותי את המאזן הדמוגרפי בישראל ולא תפגע באופייה הדמוקרטי של המדינה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/1953/24).

הצעת החוק זהה לפ/1953/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)